



ADVOGADOS

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;
Demandante: Maicon Denti;
Demandados: R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência apresentar **CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** de evento 85, o que faz nos seguintes termos:

I. SÍNTESE DOS EMBARGOS

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela HDI Seguros S.A., apresentando dois pontos que considera problemáticos na sentença proferida pelo juiz.

No primeiro ponto argumenta que a sentença precisa ser corrigida em relação ao termo inicial para aplicação de juros e correção monetária da indenização por lucros cessantes, pois supostamente teria considerado a data do acidente como base para o cálculo, quando na verdade deveria considerar a data do efetivo prejuízo, ou seja, cada vencimento mensal.

No segundo ponto, aduz que a sentença também precisa ser corrigida em relação à forma de atualização da importância segurada, afirmando que a decisão limitou a responsabilidade da seguradora apenas ao valor contratado na apólice sob a rubrica de dano material, mas não considerou o valor necessário para o conserto. Destaca também que o cálculo da sentença ultrapassa o capital segurado e requer que sobre o capital segurado incida apenas correção monetária pelos índices da contratação, sem juros.

Sem razão, conforme passa a expor.



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

II. MÉRITO

a) Aplicação de correção monetária e juros nos lucros cessantes

Em relação ao termo inicial para aplicação de juros e correção monetária da indenização por lucros cessantes, entendemos que a sentença proferida está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante.

O embargante argumenta que a data do efetivo prejuízo deveria ser considerada para o cálculo, em vez da data do acidente. No entanto, é importante ressaltar que a jurisprudência consolidada tem entendido que a data do evento danoso é o marco inicial para a incidência dos lucros cessantes, bem como dos consectários legais de correção monetária e juros.

Além disso, nota-se que a fundamentação fixou os lucros cessantes no montante de R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

Logo, entende-se que todo dia 23 de cada mês seguinte ao sinistro (23/02/2021) deve incidir o valor mensal fixado a título de lucros cessantes, bem como juros e correção monetária.

Essa interpretação se justifica pela necessidade de compensar a vítima desde o momento em que o prejuízo ocorreu.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse ponto, motivo pelo qual **REQUER seja considerada a correção monetária e juros desde a data do acidente**, conforme incidência mensal das parcelas.

b) Atualização da importância segurada

Quanto à forma de atualização da importância segurada postulada pela embargante, melhor sorte também não lhe socorre.

A sentença limitou corretamente a responsabilidade da seguradora ao valor contratado na apólice para danos materiais. Não há amparo legal para que a atualização da importância segurada ocorra apenas pela correção monetária e sem a incidência de juros.

Afinal, a seguradora também está em mora com as partes desde a data do acidente, sendo acionada e, ainda no dia do sinistro, guinchou o caminhão do autor para uma mecânica credenciada pela seguradora. Logo, quando a embargante escolheu não autorizar o conserto do caminhão, a seguradora agravou os prejuízos do autor, devendo arcar com os prejuízos que deu causa de forma atualizada e com juros de mora.

Outrossim, os valores previstos na apólice (Evento 12, OUT2), nas rubricas "Danos Materiais" e "Danos Morais", deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data da contratação do seguro (27/10/2020), conforme Súmula nº 632 do STJ¹, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (23/02/2021), visto que houve o acionamento do seguro já naquela data e houve pretensão resistida na cobertura do sinistro, em especial no conserto do caminhão do autor, o que agravou expressivamente os danos causados a este, ou, subsidiariamente, desde a data de citação.

Assim, sobre a cobertura contratada também devem incidir correção monetária e juros, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARGA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À COBERTURA CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 5. As telas sistêmicas acostadas aos autos pela seguradora apelante, corroboradas pela apólice apresentada em sede recursal, demonstram que a cobertura securitária da apólice em questão, no que tange a danos materiais sofridos por terceiros, corresponde a R\$ 50.000,00. Assim, deve a sua responsabilidade na presente demanda ser limitada ao valor da cobertura securitária, descontado o montante já alcançado a título de indenização em âmbito extrajudicial. **6. As coberturas seguradas devem ser acrescidas de correção monetária pelo IGP-M desde o início da vigência da apólice, bem como de juros de mora a contar da citação da seguradora litisdenunciada.** Já os valores referentes à condenação devem ser corrigidos pelo IGP-M a contar de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação da ré. 7. A condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios deve corresponder a 20% sobre o montante da condenação cuja responsabilidade lhe compete. 8. Ratificação da decisão pelo Colegiado. AGRAVO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50012288720138210072, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 25-05-2023).

¹ Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CULPA RECONHECIDA PELO RÉU. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS ESTIMADOS EM IMPORTÂNCIA SUPERIOR A 70% DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO NA DATA DO SINISTRO. PERDA TOTAL. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. [...] 2. Danos materiais e perda total: nos termos do entendimento desta Câmara, para fins de reconhecimento da perda total, exige-se que as despesas necessárias à completa reparação do bem ultrapasse 70% do valor constante da Tabela FIPE, visto que poderia mostrar-se potencialmente antieconômico determinar a realização de consertos em um contexto tal. Caso em que o conserto do veículo foi avaliado em cerca de 80% do seu valor de mercado à época do acidente. Assim, reconhecida a perda total, é devido o pagamento de indenização correspondente ao valor apurado junto à Tabela FIPE, quando do sinistro, deduzindo-se o valor do salvado, que, no caso, corresponde ao fruto da alienação do automóvel. Adoção, pela seguradora, de termo diverso que caracteriza cláusula abusiva, à luz do artigo 51, inciso IV, do CDC, visto que tal prática vem em seu exclusivo benefício, considerando a demora no pagamento da verba securitária contratada. Precedentes. Condenação a que ambos os réus devem arcar solidariamente, eis que inferior ao limite estabelecido na apólice. Reforma parcial da sentença no ponto. **3. Atualização da cobertura securitária: importância segurada que deve ser corrigida pelo IGP-M, a contar do início da vigência da apólice, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.** APELAÇÃO DA RÉ SEGURADA PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50795520320198210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-08-2022)

Portanto, **REQUER** seja determinado pelo juízo as coberturas securitárias devem ser **corrigidas monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data da contratação do seguro (27/10/2020) e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (23/02/2021)**, visto que o seguro foi acionado já naquela data e existiu pretensão resistida na cobertura do sinistro, em especial no conserto do caminhão do autor, o que agravou expressivamente os danos causados a este, ou, subsidiariamente, desde a data de citação.

III. PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER** sejam recebidas e processada as presentes contrarrazões para que produzam seus efeitos legais e jurídicos, negando provimento aos embargos conforme fundamentação supra.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 13 de junho de 2023.

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927